

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1406-2026/PS2**

DENUNCIANTE : IRMA ESTRELLA VALENCIA DE ESPINOZA
(LA SEÑORA VALENCIA)

DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
LIVE ENTERTAINMENT S.A.C.
(PHANTOM)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IMPROCEDENCIA
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 27 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 24 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra:

- (i) Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3139 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador de la Financiera, quien le ofreció aumentar su línea de crédito para lo cual tenía que entregar la tarjeta a un representante que se acercó a su centro de trabajo a fin de cortar y llevarse su tarjeta, bajo el argumento de reemplazarla; y, (b) se efectuó sin verificar la identidad del titular.

Fecha	Detalle	Importe S/
28/01/2026	PHANTOM	4 749,80

- (ii) Phantom, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código; en tanto habría permitido que se realice una (1) operación con cargo a la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante, la cual no reconoce pues: (a) se realizó sin verificar la identidad del titular, (b) la tarjeta había sido entregada a un supuesto representante de la financiera lo cual demostraría la aceptación y procesamiento de una compra realizada mediante fraude; y, (c) el comprobante de pago se emitió a nombre de un tercero ajeno al titular de la tarjeta utilizada en la compra:

Fecha	Detalle	Importe S/
28/01/2026	PHANTOM	4 749,80

2. El 7 de abril de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) El consumo denunciado fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

- (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
 - (iii) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse el consumo;
 - (v) la operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 28 de enero de 2026 a las 13:28:55 horas;
 - (vi) notificó la operación denunciada al correo electrónico de la denunciante;
 - (vii) alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros; y,
 - (viii) solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado "ANEXO 3-B (CONFIDENCIAL).PDF" que contiene el Manual de VisaNet, ya que incluye información clave para la operatividad de VISA, tiene un valor estratégico y está sujeto a medidas de confidencialidad, por lo tanto, se clasifica como un secreto empresarial.
3. Mediante Resolución N° 2 del 20 de abril de 2026, se resolvió, entre otros, denegar el pedido de confidencialidad del documento denominado "ANEXO 3-B (CONFIDENCIAL).PDF", presentado por la Financiera en su escrito del 7 de abril de 2026.
 4. El 24 de abril de 2026, la señora Valencia presentó una declaración jurada en la cual ratificó haber sido víctima de estafa. Asimismo, aportó la Hoja de Reclamación N° 049 del 22 de abril de 2026, a través de la cual solicitó al establecimiento comercial la grabación de las cámaras de seguridad donde se visualiza a la persona que realizó el consumo denunciado, ante la negativa de sus anteriores pedidos verbales.
 5. El 6 de mayo de 2026, la Financiera presentó un escrito adicional por el cual reiteró su solicitud de declarar la confidencialidad del documento denominado "ANEXO 3-B (CONFIDENCIAL).PDF".
 6. Mediante Resolución N° 3 del 7 de mayo de 2026, se resolvió, entre otros, informar a la Financiera que, respecto a su solicitud reiterativa, debe estarse a lo resuelto por la Resolución N° 2 del 20 de abril de 2026.
 7. El 20 de mayo de 2026, la Financiera presentó un escrito a través del cual solicitó la devolución del documento denominado "ANEXO 3-B (CONFIDENCIAL).PDF".

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

8. Mediante Resolución N° 4 del 21 de mayo de 2026, este Órgano Resolutivo tuvo por no presentado el documento denominado “ANEXO 3-B (CONFIDENCIAL).PDF”.
9. A pesar de haber sido notificado con la Resolución N° 1¹, Phantom no se apersonó al procedimiento ni presentó sus descargos.

ANÁLISIS

Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1

10. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación².
11. En el presente caso, se ha verificado un vicio en el tercer apartado resolutivo de la Resolución N° 1, en tanto se consignó que la numeración de la tarjeta de crédito de la denunciante era “4040-****-****-3139”, cuando lo correcto es “**4040-****-****-3119**”.
12. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de los denunciados, quienes fueron correctamente emplazados en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba claramente la numeración correcta de la tarjeta de crédito.
13. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1. En atención a ello, donde dice “N° 4040-****-****-3139” debe decir “**N° 4040-****-****-3119**”.

Sobre el escrito presentado por la denunciante el 24 de abril de 2026

14. De la revisión del escrito presentado por la denunciante el 24 de abril de 2026, se advierte que mediante este buscó subsanar la denuncia respecto a aquel hecho que no fue adecuadamente identificado y acreditado en su oportunidad (la presunta negativa del establecimiento comercial a brindar el acceso a las cámaras de seguridad), a fin de que sea materia de análisis en el presente procedimiento.
15. Al respecto, corresponde hacer referencia a lo expuesto por este despacho en la Resolución N° 1 –numerales 5 a 9 y primer apartado resolutivo– que resolvió declarar

¹ Phantom fue notificado con la Resolución N° 1 el 26 de marzo de 2026.

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

inadmisible³ aquel hecho que no fue subsanado adecuada y oportunamente en el escrito de subsanación del 9 de marzo de 2026.

16. Asimismo, se debe informar a la denunciante que tampoco es posible calificar el hecho indicado en su escrito del 24 de abril de 2026 como una ampliación de denuncia, pues ello únicamente procede hasta antes de que la Resolución N° 1 sea notificada al establecimiento comercial⁴, lo cual en el presente caso ocurrió el 26 de marzo de 2026.
17. En ese sentido, se reitera lo expuesto en la Resolución N° 1 y se recalca que, respecto a los hechos que no fueron subsanados de manera adecuada en el escrito de subsanación del 9 de marzo de 2026, se deja a salvo el derecho de la denunciante de presentar una nueva denuncia.

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

18. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
19. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
20. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente,*

³ **DIRECTIVA N° 005-2017/COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
IV. PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO

4.3. Calificación de la denuncia

4.3.1. En caso de verificarse el incumplimiento de los requisitos de la denuncia, se otorgará al denunciante un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisibile (...)

4.3.2. La falta de cumplimiento de los requisitos dará lugar a la declaración de inadmisibilidad de la denuncia en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo de subsanación previsto en el numeral 4.3.1 precedente (...)

⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 428°.- Modificación y ampliación de la demanda.-

El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Puede, también, ampliar la cuantía de lo pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional, siempre que en la demanda se haya reservado tal derecho. A este efecto, se consideran comunes a la ampliación los trámites precedentes y se tramitará únicamente con un traslado a la otra parte. (...).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

21. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
22. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
23. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁵ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
24. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
25. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁶, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁶ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

26. Es pertinente señalar que tampoco corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁷.
27. En el presente caso, la operación cuestionada fue cargada en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante, conforme a lo verificado en el estado de cuenta presentado; sin embargo, de acuerdo con la información que obra en los reportes presentados en el expediente, se verifica que dicha operación se realizó con la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-8121, plástico vigente al momento de su autorización, por lo que para efectos del análisis del caso, se tomará en cuenta la numeración de esta última.
28. En ese sentido, de conformidad con el estado de cuenta de la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-8121 de la denunciante con periodo de facturación del 9 de junio al 8 de julio de 2025, se aprecia que este producto financiero se encontraba habilitado antes del 1 de julio de 2025, conforme se muestra a continuación:

7

RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

29. Por lo tanto, se confirma que el caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la improcedencia de la denuncia contra Phantom

30. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia, uno de ellos es la legitimidad para obrar⁸. Ésta se define como la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo⁹.
31. Así, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código¹⁰ es causal de improcedencia de la denuncia, la falta de legitimidad para obrar. De acuerdo con la doctrina procesal, un administrado **carecerá de legitimidad para obrar pasiva, cuando no sea la persona que conforme a ley deba ser titular de las conductas infractoras en su contra**¹¹.
32. En el presente caso, el presunto defecto en el servicio brindado por Phantom es que habría autorizado un consumo en su establecimiento con el uso de la tarjeta de crédito de la denunciante, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1.(ii) de la presente resolución.

⁸ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano, en Revista Themis 27, p. 124.

⁹ MATHEUS LOPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores. 1999. Pág. 53.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108°.- Infracciones Administrativas

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes para dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N°807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi, y en las normas que complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

(...)

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571).

¹¹ La legitimidad para obrar es una condición de la acción, es definida como "la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés o a su oficio". En: CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. La Composición del Proceso. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. p. 30.

Asimismo, se puede diferenciar entre legitimidad para obrar activa y pasiva. La primera, le corresponde al denunciante, es decir, quien se encuentre en calidad de actor. En cuanto a la legitimidad para obrar pasiva, esta le corresponde al denunciado, adversario o contradictor. El concepto de legitimidad está ligado al de capacidad procesal, siendo ésta la aptitud del sujeto de derecho de actuar como parte en un proceso ejerciendo los derechos por sí mismo. En: MORALES GODO, Juan. Instituciones de Derecho Procesal. Lima: Palestra Editores. 2005. p.155.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor, en anteriores pronunciamientos ha señalado que el sistema de protección al consumidor se encuentra dirigido a otorgar tutela en los supuestos que exista una relación de consumo e incluso en las etapas pre contractuales y en los servicios postventa que se pudieran generar como consecuencia de la interacción de las personas en el mercado; asimismo, el superior jerárquico indicó que para la aplicación del Código debe configurarse como presupuesto la existencia de una relación de consumo entre el prestador del producto o servicio prestado por un proveedor a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica, pues de lo contrario se configuraría un supuesto de improcedencia de la denuncia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

33. Sobre el hecho denunciado y la imputación de cargos efectuada por este Órgano Resolutivo en la Resolución N° 1, Phantom no se apersonó al procedimiento ni formuló descargos; sin embargo, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG¹². Para ello, se evaluará la documentación que obra en el expediente.
34. En ese sentido, de la revisión del reporte "Validación de ingreso de PIN" presentado por la Financiera, se aprecia que para la autorización del consumo materia de denuncia no se requirió la firma de la titular, debido a que se solicitó el ingreso de la clave secreta, tal y como figura a continuación:

VALIDACIÓN DE INGRESO DE PIN							
<pre>SELECT M.IND_RECEP_PIN ,M.* FROM ESV_FINAN.FPMCF_MOVIMIENTOS M WHERE /* IND_RECEP_PIN = '1' AND /* NUM_TARJETA = '4040' AND FEC_TRX = '28/01/2026'</pre>							
IND_RECEP_PIN	NUM_CUENTA_PMCP	NUM_TARJETA	FEC_TRX	MTD_TRX	COD_AUTORIZACION	DES_TRX	
1	0407	4040	28/01/2026	4749.80	037990	PHANTOM	

35. Del medio probatorio antes mostrado, se aprecia que la operación cuestionada no se autorizó con la firma del tarjetahabiente (lo que supone un cotejo de identidad), sino con el uso de la clave secreta de la tarjeta de crédito de la señora Valencia (cuya validación no se realiza en los sistemas del comercio porque no es este quien asigna la clave al titular de la tarjeta). Así, en el caso de transacciones como la previamente detallada, es la entidad financiera —directamente o a través de la empresa procesadora— quien se encarga de autorizar la operación una vez que se verifique la lectura de la información de la tarjeta de crédito (chip), el ingreso del PIN o la clave secreta, la disposición de una línea de crédito suficiente y el estado activo de la tarjeta. Es decir, el procedimiento de validación del pago recae únicamente en la entidad financiera que administra la información vinculada a la cuenta de sus clientes y no del establecimiento donde se realizó la operación de consumo.
36. Cabe precisar que el artículo 9° del del Reglamento¹³, norma aplicable al presente caso, establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito. (...)”.

12

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo**

(…)

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

13

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

37. En atención a lo expuesto y considerando que en el presente caso el consumo se autorizó con una clave secreta, según lo reconoce la norma sectorial, es la entidad financiera emisora de la tarjeta, quien resulta ser la encargada de verificar las medidas de seguridad correspondientes para la validación de la operación de consumo denunciada y, por lo tanto, es esta quien cuenta con legitimidad para intervenir en el procedimiento en el que se cuestione su debida autorización, mas no así el comercio.
38. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los casos en que el medio de pago utilizado para realizar consumos presenciales tenga como mecanismo de autorización el ingreso de la clave secreta, la emisión del *voucher* correspondiente en el POS utilizado supone que la tarjeta de crédito se encontraba activa y que la firma electrónica (clave secreta) era la correcta, acciones ajenas a la esfera de control del establecimiento comercial.
39. Por tanto, en aplicación del literal e) del artículo 108° del Código, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia por falta de legitimidad para obrar pasiva de Phantom respecto del consumo realizado en su establecimiento comercial.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por la operación no reconocida

40. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁵.
41. El artículo 18° del Código¹⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
42. El artículo 19° del Código¹⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

14

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

15

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

16

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

17

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

M-OPS-04/01

Página 9 de 20

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima, Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

43. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁸.
44. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹⁹.
45. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*²⁰.
46. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

18

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

19

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

20

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.

47. La señora Valencia denunció a la Financiera porque cargó indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
28/01/2026	PHANTOM	4 749,80

48. Conforme fue señalado previamente, de los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que la operación cuestionada fue cargada en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante; sin embargo, de acuerdo con la información que obra en los reportes presentados en el expediente, se verifica que dicha operación se realizó con la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-8121, plástico vigente al momento de su autorización, por lo que para efectos del análisis del caso, se tomará en cuenta la numeración de esta última.
49. En sus descargos, la Financiera manifestó que el consumo materia de la denuncia fue realizado mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó los reportes “Detalle de Transacción”, “Validación de ingreso PIN” y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa); dichos documentos se presentan a continuación:

Reporte “Detalle de Transacción”

Número de tarjeta de crédito	PROCESOS MC PERU VPP1015	7/04/26 11:26:50 UN4623
Importe de transacción	ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : [REDACTED]	
Código de respuesta: 00 Aprobado	NR DE TARJETA : 4040-****-****-8121 IRMA VALENCIA D. FECHA DE TXN : 28/01/2026 FECHA JULIANA: 26/028 HORA : 13:28:43 IMPORTE DE TXN : 4,749.80 MONEDA : 604 VCTO : 29/09 AA/MM	
Código de autorización: 037990	CODIGO DE RPTA: 00 APROBADO CODIGO DE AUTORIZACION: 037990 AUD. TRACE: 232590 CODIGO COMERCIO: 516634919 MCC : 5099 TCC : T DESCRIPCION : PHANTOM LIMA PE MODO DE ENTRADA: 510 - CHIP	
	DATOS DE CUOTA: DIFERIDO : 0 - VALOR DE CUOTA: .00	USO PIN NR DE CUOTAS : 00 FEC. 1R CUOTA : Modo de entrada: Lectura de CHIP

Reporte “Validación de ingreso PIN”

```
VALIDACIÓN DE INGRESO DE PIN

SELECT M.IND_RECEP_PIN ,M.* FROM ESV_FINAN.FPMCP_MOVIMIENTOS M
WHERE /* IND_RECEP_PIN ='1'
AND /* NUM_TARJETA = '4040-****-****-8121'
AND FEC_TRX = '28/01/2026'
```

IND_RECEP_PIN	NUM_CUENTA_PMCP	NUM_TARJETA	FEC_TRX	MTO_TRX	COD_AUTORIZACION	DES_TRX
1	4040-****-****-8121	4040-****-****-8121	28/01/2026	4749.80	037990	PHANTOM

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2****Reporte “Transaction Details”**

Transaction Details Visa Resolve Online

CardAcct #: 4040-7100-0000-8121 Tran Type: Auth Issuer: INFINANCE XP S.A.
Network: 0002 Tran Date: 01/28/26 CH Name:
Tran ID: 30602865233812 Processing Date: Merchant: PHANTOM
ARN: Tran Amount: 4,749.80 PEN Location: LIMA
Retrieval Ref #: 602818232590 Jurisdiction: Domestic-PE

Prev Next View Issuer Action Save as PDF Print Close

Response Code: 00 Approved and completed successfully F39
Risk Score: 15 F62
Risk Score Reason Code 1: 0 F62
Risk Score Reason Code 2: 0 F62
Compromised Account Risk Condition Code: 00 F62
Compromised Event Reference ID: 00 F62
Risk Assessment Condition Code 3: 00 F62
Authorization Amount: 4,749.80 SOL
US Authorization Amount: 1,419.04 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00 SOL
Authorization Date: 01/28/26 Pacific Time
Authorization Time: 10:28:45 AM Pacific Time
Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1
Downgrade Reason Code: F62.3
Cardholder Authentication: F60.10
PIN was present: Yes F52
CVV2 Response Type: 0 F128.10
CVV2 Result: 2 CVV or iCVV passed verification F44.5
AVS Result: Address verification is not applicable F44.2
Authorization Duration: 00 F62.5
Cardholder ID Method: 2 Online PIN Use to identify an original transaction with F60.9
Market Specific Data Ind: F60.4

50. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-8121
Fecha y hora	28/01/2026 – 13:28:43
Establecimiento	PHANTOM
Monto de Operación S/	4 749,80
Código de autorización	037990
Modo de entrada	510-Chip
Código de respuesta²¹	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ²²
Pin presente²³	Si ²⁴ (1)

51. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que la operación cuestionada se realizó con la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, pues el código “510-Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que el consumo se ejecutó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.

52. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese

²¹ Traducción libre de: *Response Code*.

²² Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

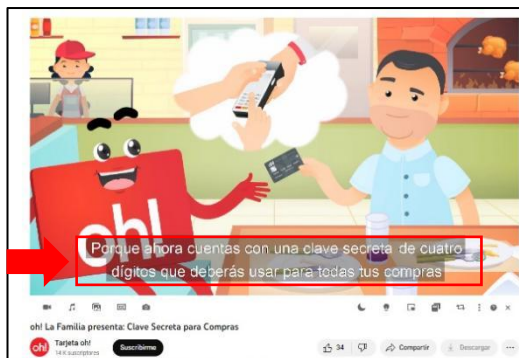
²³ Traducción libre de: *PIN was present*.

²⁴ Traducción libre de: *Yes*.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que el consumo denunciado fue válidamente autorizado con la tarjeta de crédito de la señora Valencia y el ingreso de su clave secreta.

53. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que el consumo materia de análisis no requirió la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizó con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Valencia, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
54. Cabe precisar que, de la revisión de la página web²⁵ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (*contactless*)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera²⁶ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



[Continúa en la siguiente página]

²⁵ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

²⁶ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



55. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Valencia la realización de la operación no reconocida; tal como se detalla a continuación:

Reporte de notificación

Transacción	Fecha	Hora	Status
1	2026-01-28	13:28:55	Operación no reconocida

Constancia enviada a la denunciante



56. Adicionalmente, la Financiera señaló que la operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 28 de enero de 2026 a las 13:28:55 horas. Asimismo, comunicó la citada gestión a través de un mensaje de alerta al celular de la denunciante. Los reportes presentados por la denunciada se muestran a continuación:

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2

Bloqueo temporal

HISTORIAL DE BLOQ TC

```
select * from esv_finan.cnr_int_bloqueo
WHERE NROTAR LIKE '%4040719013848121%'
```

	NROCTA	NROTAR	BLQANT	BLQACT	FECCAM	HORCAM
1			8121 R	N	20241115	11313902
4			8121 N	T	20260128	13285555
2			8121 I	Q	20260129	26303935
3			8121 Q	X	20260129	28323121

Alerta

[illegible]

57. En consecuencia, la operación denunciada fue válidamente autorizada, pues se efectuó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa.
58. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal alegada por la Financiera

59. La señora Valencia señaló que no reconocía la operación denunciada pues previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador de la Financiera, quien le ofreció aumentar su línea de crédito para lo cual tenía que entregar la tarjeta a un representante que se acercó a su centro de trabajo a fin de cortar y llevarse su tarjeta, bajo el argumento de reemplazarla. En su declaración jurada del 24 de abril de 2026, la denunciante ratificó que fue víctima de estafa.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

60. Al respecto, se cita lo indicado por la señora Valencia en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por la denunciante:

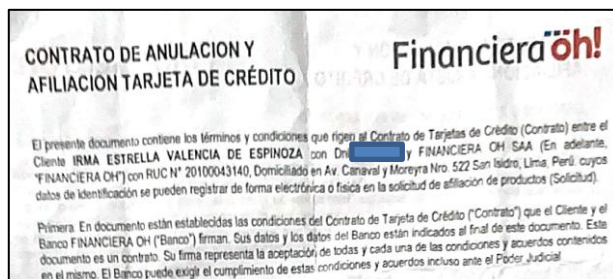
- a) El escrito de denuncia, a través del cual la señora Valencia relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:

El día 28 de enero de 2026 a las 08:30 a.m. recibí una llamada telefónica del número 938807416, donde una persona que se identificó como asesor de Financiera Oh! me ofreció un aumento de línea de crédito de mi tarjeta. Se me indicó que un representante recogería mi tarjeta para proceder con la renovación por el nuevo monto aprobado. Ese mismo día a las 2:10 p.m., una persona se presentó en mi centro de trabajo portando fotocheck de la financiera, procediendo a cortar mi tarjeta y llevársela, bajo el argumento de reemplazarla. A las 8:30 p.m. recibí una alerta vía WhatsApp informando una compra por S/ 4,749.80, indicando además el bloqueo de la tarjeta por dicha operación. Inmediatamente me comuniqué con Financiera Oh! para desconocer la compra, indicando que nunca realicé tal operación. Se me informó que el caso sería evaluado para reembolso. Sin embargo, el 15 de febrero de 2026 recibí mi estado de cuenta donde figura el consumo irregular. El 16 de febrero acudí a la oficina ubicada en Mall del Sur, donde se me informó que mi reclamo había sido rechazado, sin brindarme sustento técnico suficiente. La compra fue realizada en la tienda Phantom que se encuentra a lado de la financiera Oh del Mall del Sur, donde solicité información. La Srta Geraldine Mendoza me entregó la copia de la factura de Phantom emitida al RUC 20500929252 – Vidrierías Limatambo SAC, lo cual evidencia una operación realizada a favor de un tercero totalmente ajeno a mi persona y que al solicitar la visualización de las cámaras de seguridad, incluso presentando denuncia policial, el establecimiento se negó a facilitar dicha información. Cabe indicar que yo nunca realizo compras de ese Monto.

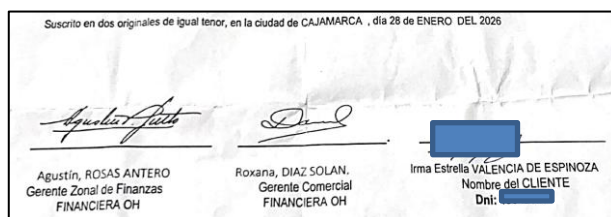
- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP DEPINCRI V.E.S. el 17 de febrero de 2026, en la cual la denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

MANIFIESTANDO HABER SIDO VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTABA, EL DÍA 28 DE ENERO DE 2026 A LAS 08:30 HORAS APROX., MIENTRAS LA RECURRENTE SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO, RECIBIÓ LA LLAMADA DEL NÚMERO 938807416, REFIRIENDO SER UN ASESOR DE LA FINANCIERA OH, DONDE LE INDICARON QUE ESTABA APTA PARA QUE LE PUDIERAN AUMENTAR EL CRÉDITO DE LA TARJETA, QUE VENDRIAN A SU DOMICILIO A LAS 14:10 HORAS APROX., UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, SE ACERCÓ A SU CENTRO LA GALERÍA MI VILLA UBICADO CALLE SOLIDARIDAD MZ. H LT 1 A VILLA EL SALVADOR, QUIEN SE ENCONTRABA VISTIENDO UN POLO Y CABELLO COLOR NEGRO, A QUIEN LE ENTREGÓ SU TARJETA DE FINANCIERA OH, Y ESTE CORTÓ POR LA MITAD LA TARJETA, INTRODUCIÉNDOLO EN UN SOBRE MANILA Y LE ENTREGÓ UN DOCUMENTO CON TÍTULO CONTRATO DE ANULACIÓN Y AFILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO, FIRMADO POR LAS PERSONAS DE AGUSTÍN ROSAS ANTERO (GERENTE ZONAL DE FINANZAS FINANCIERA OH) Y ROXANA DÍAZ SOLAN (GERENTE COMERCIAL FINANCIERA OH), LUEGO DE ENTREGARLE ESE DOCUMENTO A LA RECURRENTE EL SUJETO SE FUE POSTERIOR A ELLO EL MISMO DÍA A LAS 20:30 HORAS AL REVISAR SU TELÉFONO CELULAR VIO EN SU WHATSAPP, UN MENSAJE DE ALERTA DE LA FINANCIERA OH, DONDE LE DECÍAN QUE HABÍA REALIZADO UNA COMPRA CON LA SUMA DE CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE SOLES CON OCHENTA CENTIMOS (S/ 4,749.80) Y QUE HABÍAN BLOQUEADO SU TARJETA, POR LO QUE LA RECURRENTE LLAMÓ A LA FINANCIERA OH, PARA INDICAR QUE ELLA NO HABÍA REALIZADO NINGUNA COMPRA Y LE INDICARON QUE ELLOS LE AYUDARÍAN PARA REALIZAR EL REEMBOLSO, PERO EL DÍA 15 DE FEBRERO, LE LLEGÓ SU FACTURA DE PAGO CON EL MONTO DE LA COMPRA IRREGULAR QUE REALIZARON CON SU TARJETA, ES POR ELLO QUE SE CONSTITUYÓ EL DÍA 16 DE FEBRERO A LAS 20:30 HORAS A LA MISMA FINANCIERA OH, UBICADO EN EL MALL DEL SUR, DONDE LE DIJERON QUE SU RECLAMO NO FUE ACEPTADO, POR LO QUE AL REVISAR EN SU ESTADO DE CUENTA FIGURÓ QUE REALIZARON LA COMPRA EN LA TIENDA PHANTOM, UBICADO EN AV. LOS LIRIOS 301, INT. LCS-2054 SJM CC MALL DEL SUR, ES TODO LO QUE DA CUENTA ANTE LA PNP, PARA LOS FINES DE LEY.

- c) El “Contrato de Anulación y Afiliación Tarjeta de Crédito” con fecha 28 de enero de 2026; entregado a la denunciante por el *courier*:



(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

61. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el día 28 de enero de 2026, la denunciante sostuvo una conversación telefónica con una persona que se habría identificado como trabajador de la Financiera, quien le habría ofrecido la renovación de su tarjeta de crédito con un incremento de su línea crediticia, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
62. Si bien la señora Valencia aportó al expediente un documento con el logotipo de la Financiera, como: “*Contrato de Anulación y Afiliación Tarjeta de Crédito*”, de su lectura se advierte que consiste en un contrato de tarjeta de crédito y no en un acto de anulación; asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que las firmas impresas en el citado documento pertenezcan a un funcionario de la Financiera; por lo que no se puede concluir que ese documento haya sido emitido por la denunciada.
63. En ese sentido, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta de crédito, en atención a la renovación de dicho producto financiero.
64. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta, cortarla en su presencia y le requirió información de confidencial de su tarjeta; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros.
65. En efecto, de la revisión de los escritos presentados por la denunciante en este procedimiento y de su denuncia policial se aprecia que la consumidora reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador de la Financiera y le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con mayores beneficios, por lo que coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
66. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Valencia, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web²⁷, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

[Ver imagen en la siguiente página]

²⁷

Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de financiera ohi y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta ohi utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



67. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación cuestionada, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
68. En ese contexto, si bien la señora Valencia cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la señora Valencia fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
69. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²⁸.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

70. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
71. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad

²⁸ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.

72. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero — pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
73. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

74. La señora Valencia cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que esta se realizó sin verificar la identidad del titular.
75. Al respecto, como se ha desarrollado previamente, la operación materia de denuncia se efectuó con el uso de la tarjeta de crédito de la señora Valencia y su clave secreta; por lo que la verificación de la identidad del titular no forma parte de las medidas de seguridad implementadas por la entidad financiera para autorizar este tipo de operaciones, ello en vista de que, el uso de la clave secreta hace presumir que es el titular de esta quien realiza la operación. En esa medida, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.
76. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 del 24 de febrero de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 11 de la presente Resolución.

SEGUNDO: Declarar improcedente la denuncia presentada contra Live Entertainment S.A.C. por la presunta autorización indebida de un consumo no reconocido por el importe de S/ 4 749,80 con cargo a la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante, al haberse verificado su falta de legitimidad para obrar pasiva en el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 108° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-3119 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0915-2026/PS2**

propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) previamente, recibió una llamada de un supuesto trabajador de la Financiera, quien le ofreció aumentar su línea de crédito para lo cual tenía que entregar la tarjeta a un representante que se acercó a su centro de trabajo a fin de cortar y llevarse su tarjeta, bajo el argumento de reemplazarla; y, (ii) se efectuó sin verificar la identidad del titular.

Fecha	Detalle	Importe S/
28/01/2026	PHANTOM	4 749,80

CUARTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁹, caso contrario la resolución quedará consentida.

QUINTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

29

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 32°.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**Artículo 222°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

30

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.